FALLBEISPIEL HOBEL & Leim (Tischlerei) – Gesellschaft mit beschränkter Haftung





Die Hobel & Leim KG ist sehr erfolgreich. Hobel und Leim planen eine weitere Expansion, und zwar wollen sie ins Exportgeschäft einsteigen. Sie planen ihre Produkte (high quality furniture from Austria) nun auch in den USA anzubieten. Dazu benötigen sie aber wesentlich mehr Kapital, als sie derzeit zur Verfügung haben. Prinzipiell haben sie die folgenden Möglichkeiten:

- **Aufnahme von Fremdkapital:** Der Bank ist allerdings das Risiko bei der derzeitigen Eigenkapitalbasis zu hoch.

- **Zuführung von Eigenkapital:**
  - Hobel und Leim haben bereits ein ansehnliches Privatvermögen erwirtschaftet. Gerade deshalb ist ihnen aber das Risiko dieses zu verlieren zu groß: der unsichere Dollarkurs könnte unerwartet zum Ruin des Unternehmens führen.
  - Eine weitere Möglichkeit wäre die Aufnahme eines weiteren Komplementärs oder Kommanditisten: ein großer Holzhändler würde gerne mitmachen. Er ist bereit, eine hohe Summe zu investieren, möchte aber auch Mitspracherechte, da er glaubt, selbst der beste Unternehmer zu sein. Hobel und Leim wollen aber niemanden, der ihnen „dreinredet“.

Hobel und Leim kommen überein, dass es am günstigsten wäre, das Geld selbst aufzubringen, allerdings wollen sie gleichzeitig ihre Haftung beschränken – sie wandeln daher die KG in eine GmbH um.

Eine GmbH ist eine Kapitalgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit. Als juristische Person benötigt eine GmbH Organe, die für sie tätig sind (Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Generalversammlung).

⇨ **Geschäftsführung**:
Die Geschäftsführer sind Angestellte der GmbH und vertreten diese bei allen Arten von Geschäften. Sie repräsentieren die Gesellschaft nach außen.
Im Fall der Tischlerei Hobel übernehmen Herr Hobel und Herr Leim gemeinsam

die Geschäftsführung. Es könnte aber auch irgendeine andere Person Geschäftsführer werden, die dazu fähig ist.

- ⇨ **Aufsichtsrat**:
  Kontrollorgan, das aber einer bestimmten Größe eingerichtet werden muss. Ein Aufsichtsrat ist verpflichtend ab:
  - einem Stammkapital von € 70.000,-- und mehr als 50 Gesellschaftern oder
  - mehr als 300 Arbeitnehmern im Durchschnitt des letzten Jahres

- ⇨ **Generalversammlung**:
  Versammlung aller Gesellschafter, die mit einer Stammeinlage am Stammkapital beteiligt sind.
  Im Fall der neu gegründeten Hobel & Leim GmbH besteht die Generalversammlung aus folgenden Personen: Hobel, Leim, Beischlag, Zangerl und Zimmerl

- ⇨ **Stammkapital**:
  Das Eigenkapital einer GmbH heißt Stammkapital und wird durch Stammeinlagen der Gesellschafter aufgebracht. Diese können ungleich groß sein. Das Stammkapital muss mindestens € 10.000,-- betragen und kann zur Hälfte aus Sacheinlagen bestehen. Mindesthöhe einer Stammeinlage: € 70.--.

Beantworten Sie bitte mit Hilfe des Textes sowie des Buches (S. 39 ff.) die folgenden Fragen:

1. Welche Vorteile bietet die GmbH?

2. Welche Nachteile bietet die GmbH?

3. Ist für die Hobel & Leim GmbH eine vereinfachte Gründung möglich, oder ist eine traditionelle Gründung erforderlich?

4. Was ändert sich für Hobel und Leim hinsichtlich
   a. Geschäftsführung:

   b. Kontrolle:

   c. Gewinnverteilung:

   d. Besteuerung der ausgeschütteten Gewinne:

5. Wie wird man Gesellschafter einer GmbH bzw. wie kann man eine Stammeinlage erwerben?